Estratégia Concursos

Aula 00

SEFAZ-AL (Auditor Fiscal da Administração Tributária Estadual - AFTE) Auditoria Fiscal - 2026 (Pós-Edital)

Autor:

Guilherme Sant'Anna, Tonyvan de Carvalho Oliveira

03 de Setembro de 2026

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Sumário

MOTIVAÇÃO DA AULA 2
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED 3
Aspectos Gerais do Sped 3
DECRETO Nº 6.022 / 2007 11
SPED Contábil – Escrituração Contábil Digital (ECD) 18
Livros abrangidos pelo Sped Contábil 24
QUESTÕES COMENTADAS 25
LISTA DE QUESTÕES 44
GABARITO 52
RESPOSTAS DAS QUESTÕES SUBJETIVAS 53
RESUMO EM MAPAS E ESQUEMAS 55

MOTIVAÇÃO DA AULA

Vamos pensar um pouco no tema da aula de hoje? Tente responder as perguntas a seguir.

1) O que é SPED?
2) Quais os objetivos do SPED?
3) Como é composto o SPED?
4) Qual o objetivo da Escrituração Contábil Digital (ECD)?
5) Quais livros compõem a ECD?
6) Quais são as empresas obrigadas a entregar a ECD?
7) Qual prazo de entrega da ECD?

Se você não tem certeza de uma ou algumas das respostas a esses questionamentos, não se preocupe. Fique atento que esses temas serão abordados ao longo da aula de hoje!

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Aspectos Gerais do Sped

Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) representa um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes.

O Sped fez parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010), constituindo-se em um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. O sistema prevê que os livros e documentos contábeis e fiscais passem a ser emitidos em forma eletrônica.

> O **Sped** é instrumento que **unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias**, mediante fluxo único, computadorizado, de informações – *Art. 1º do Decreto nº 6.022/2007*.

Basicamente, o Sistema consiste na modernização da sistemática relativa ao **cumprimento das obrigações acessórias**, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.



O Sped traz uma nova perspectiva em relação ao cumprimento das obrigações acessórias apenas (e não principais), saindo da sistemática física (em papel) para um ambiente digital (ou eletrônico), cuja validade jurídica é garantida pelo uso da certificação digital para assinatura dos diversos documentos eletrônicos.

O Sistema iniciou-se com 03 (três) grandes projetos (Escrituração Contábil Digital; Escrituração Fiscal Digital e a Nota Fiscal Eletrônica). Atualmente, como será visto adiante, o Sistema comtempla mais de 10 (dez) módulos.

Importante salientar que o Sped representa uma iniciativa integrada das administrações tributárias nas **três esferas governamentais**: federal, estadual e municipal.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

HORA DE PRATICAR!

(Pref. Tatuí / 2019) Leia as afirmativas abaixo:

1. Ele foi instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal (PAC 2007-2010).

2. Surgiu para escriturar os livros em formato digital.

3. Deve ser compreendido como série de projetos criados pelas autoridades fiscais, que utilizam a tecnologia da informação (TI) para integrar as relações entre as diversas entidades fiscais (Receita Federal do Brasil, Secretarias de Estado de Fazenda e Secretarias de Finanças Municipais, dentre outras) e os contribuintes pessoa jurídica (PJ)".

É verdadeiro afirmar que as assertivas tratam:

a) Do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

b) Da Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI.

c) Do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010).

d) Do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.

e) Do Programa Nota Fiscal Eletrônica.

Comentários:

Os itens tratam, claramente, do Sped.

Gabarito, portanto, **letra D**.

A seguir, apresentaremos os **Benefícios**, os **Objetivos**, e as **Premissas** do Sped, todos eles já cobrados em provas de concursos. Temos que ficar atentos para não confundirmos, por exemplo, alguns dos objetivos com algumas das premissas (alguns deles se parecem bastante).

Iniciando com os **benefícios** (o rol mais extenso de todos), reparem que muitos falam em redução de custo (seja pela dispensa do uso de papel, pela simplificação das obrigações acessórias, custos administrativos, e até o chamado "custo-Brasil"), uniformização das informações prestadas, fortalecimento do controle pelo Fisco (possibilidade de cruzamento de dados contábeis e fiscais, melhora no combate à sonegação), e aumento de produtividade (redução do tempo gasto pela presença física dos fiscais nas empresas – que passa a não ser necessária em muitos casos; rapidez no acesso à informação; melhoria da qualidade da informação).

Nesse contexto, alguns dos **Benefícios do Sped** são:

- Redução de custos com a dispensa de emissão e armazenamento de documentos em papel;
- Eliminação do papel;
- Redução de custos com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias;
- Uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas unidades federadas;
- Redução do envolvimento involuntário em práticas fraudulentas;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

- Redução do tempo despendido com a presença de auditores fiscais nas instalações do contribuinte;
- Simplificação e agilização dos procedimentos sujeitos ao controle da administração tributária (comércio exterior, regimes especiais e trânsito entre unidades da federação);
- Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias;
- Rapidez no acesso às informações;
- Aumento da produtividade do auditor através da eliminação dos passos para coleta dos arquivos;
- Possibilidade de troca de informações entre os próprios contribuintes a partir de um leiaute padrão;
- Redução de custos administrativos;
- Melhoria da qualidade da informação;
- Possibilidade de cruzamento entre os dados contábeis e os fiscais;
- Disponibilidade de cópias autênticas e válidas da escrituração para usos distintos e concomitantes;
- Redução do "Custo Brasil";
- Aperfeiçoamento do combate à sonegação;
- Preservação do meio ambiente pela redução do consumo de papel.

Passando aos **objetivos**, temos uma lista curta com 3 itens apenas. Atentem-se aos verbos que iniciam cada um dos objetivos: **promover** (a integração), **racionalizar** e **uniformizar** (as obrigações acessórias) e **tornar** mais **célere** (a identificação de lícitos tributários).

Objetivos

Nesse sentido, o **Sped** tem como **objetivos**, entre outros:

- **Promover a integração dos fiscos,** mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais.
- **Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes,** com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores.
- **Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários,** com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

HORA DE PRATICAR!

(CAERN / 2018) O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) consiste na modernização da sistemática do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. Dentre os diversos benefícios e objetivos do SPED, um deles se caracteriza por promover a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais. Identifique-o.

a) Integração dos fiscos.

b) Redução do "Custo Brasil"

c) Aperfeiçoamento do combate à sonegação.

d) Eliminação de papel.

e) Redução de custos administrativos.

Comentários:

Um dos objetivos do Sped é, justamente, promover a **integração dos fiscos**, o que ocorre mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais.

Gabarito, portanto, **letra A**.

Em relação às **premissas**, temos mais um extenso rol que converge para os seguintes aspectos: melhoria no ambiente de negócios (eliminação de concorrência desleal, redução de cursos para o contribuinte, redução da interferência no ambiente do contribuinte, promoção do compartilhamento de informações), aspectos legais (validação jurídica com uso de **certificação digital padrão ICP Brasil** – Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira; criação da figura jurídica da escrituração digital e do documento fiscal eletrônico) e aspectos técnicos (disponibilização de aplicativos para emissão e transmissão da Escrituração Digital e da NF-e pelo contribuinte).

Dessa maneira, são **premissas do Sped**:

- Propiciar **melhor ambiente de negócios** para as empresas no País;
- **Eliminar** a **concorrência desleal** com o aumento da competitividade entre as empresas;
- O documento oficial é o documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins;
- Utilizar a **Certificação Digital padrão ICP Brasil**;
- Promover o **compartilhamento de informações**;
- Criar na legislação comercial e fiscal a figura jurídica da Escrituração Digital e da Nota Fiscal Eletrônica;
- Manutenção da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos eletrônicos da Escrituração Digital pelo contribuinte;
- Redução de custos para o contribuinte;
- Mínima interferência no ambiente do contribuinte;

- Disponibilizar aplicativos para emissão e transmissão da Escrituração Digital e da NF-e para uso opcional pelo contribuinte.



(Liquigás / 2013) Segundo a Secretaria da Receita Federal, o SPED consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital.

Assim, uma das premissas do SPED é

a) aumentar a concorrência e competitividade entre os usuários.

b) melhorar o ambiente de negócios para as empresas no Brasil.

c) promover o compartilhamento de informações contábeis e fiscais entre empresas e demais usuários.

d) promover maior interferência no ambiente do contribuinte.

e) promover a unificação dos fiscos.

Comentários:

Entre as premissas do Sped, temos a eliminação da concorrência desleal (letra A errada), propiciar melhor ambiente de negócios (letra B correta), promover o compartilhamento de informações (a banca entendeu que a letra C extrapola o sentido original da premissa ao incluir a sentença "contábeis e fiscais entre empresas e demais usuários"), mínima interferência no ambiente do contribuinte (letra D errada).

A unificação dos fiscos não é premissa, nem tampouco objetivo do Sped.

Gabarito, portanto, **letra B**.

O **universo de atuação** do Sped é bastante amplo. A facilidade de acesso à escrituração, ainda que não disponível em tempo real, amplia as possibilidades de seleção de contribuintes e, quando da realização de auditorias, gera expressiva redução no tempo de sua execução.

A seguir, apresentaremos um resumo de cada um dos 14 (quatorze) módulos do Sped atualmente existentes. O objetivo é termos uma noção básica de cada um.

Módulos do SPED:

- **ECD** – Escrituração Contábil Digital: tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver; II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver; III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. A transmissão é anual (prazo até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração – *prazo alterado pela Instrução Normativa RFB nº 2142, de 26 de maio de 2023*).
- **ECF** – Escrituração Contábil Fiscal: substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014. Assim como no caso da ECD, a

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

transmissão é anual (prazo até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira).

- **EFD ICMS IPI -** Escrituração Fiscal Digital do ICMS/IPI: é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. A transmissão é mensal. O formato do arquivo eletrônico, que deve observar um leiaute padrão estabelecido em Ato COTEPE, é ".txt". Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente nacional do Sped (administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil). Os arquivos recebidos no ambiente nacional do Sped serão retransmitidos à unidade federada na qual está inscrito o estabelecimento do contribuinte declarante. A EFD ICMS/IPI substitui a impressão, em meio físico, dos livros fiscais: livro registro de entrada e de saída, livro registro de inventário, livro registro de apuração (tanto do ICMS quanto do IPI), documento de controle de crédito de ICMS de ativo permanente (CIAP) e livro registro do controle e da produção do estoque.
- **EFD Contribuições:** trata de arquivo digital a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o **PIS/Pasep** e da **Cofins**, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade. A partir de 2011, a EFD-Contribuições passou a contemplar também a escrituração digital da **Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta**, incidente nos setores de comércio, serviços e industrias, no auferimento de receitas referentes aos CNAE, atividades, serviços e produtos (NCM) nela relacionados.
- **e-Social -** Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas: por meio desse sistema, os empregadores passam a comunicar ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.
- **EFD-Reinf** - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais: deve ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao e-Social. Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas.
- **NF-e** – Nota Fiscal Eletrônica. Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e a Autorização de uso fornecida pelo Fisco, antes da ocorrência do fato gerador. A legislação nacional permite que a NF-e substitua apenas a chamada nota fiscal modelo 1 / 1A, que é utilizada, em regra, para

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

documentar transações comerciais com mercadorias entre pessoas jurídicas, também podendo ser utilizada em substituição à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4. Muito importante salientar que o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), que deve ser impresso para acompanhar o trânsito de mercadorias, não substitui e não se confunde com a nota fiscal eletrônica, sendo apenas uma de suas várias representações possíveis na forma impressa. O arquivo digital da NF-e deve ser elaborado no padrão XML (*Extended Markup Language*).

- **NFC-e** – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Trata-se de documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente. A NFC-e substitui a nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2, e o cupom fiscal emitido por ECF. Portanto é utilizada na venda a consumidor final.
- **NFS-e** – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A NFS-e é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. A NFS-e será gerada através dos serviços informatizados disponibilizados pela respectiva secretaria municipal de finanças. No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.
- **CT-e –** Conhecimento de Transporte Eletrônico. Podemos conceituar o Conhecimento de Transporte Eletrônico como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário). Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco.
- **MDF-e**: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador.
- **e-Financeira**: conjunto de arquivos digitais referentes a cadastro, abertura, fechamento e auxiliares, e pelo módulo de operações financeiras, devendo ser utilizada obrigatoriamente por planos de previdência complementar, fundos de aposentadoria, empresas que atuam na captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluídas as operações de consórcio.
- **Central de Balanços:** tem o objetivo de reunir as demonstrações e documentos contábeis das entidades participantes em um único local, provendo acesso rápido, público e gratuito aos arquivos e garantindo sua confiabilidade ao autenticar a entrada dos dados. As

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

demonstrações passíveis de publicação incluem as constantes da ECD, validadas e certificadas, gozando de fé pública.

- **Simplificação:** prevê a integração das Administrações Tributárias, com foco na eliminação de informações redundantes, para minimizar a perda de competitividade que advém do alto custo despendido pelas empresas brasileiras para a prestação de informações contábeis e fiscais.



Vejam, então, que o SPED é composto pela **Escrituração Contábil** (ECD e ECF), **Escrituração Fiscal Digital** (EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições e EFD Reinf), **documentos fiscais eletrônicos** (NF-e, NFS-e, MDF-e, NFC-e, CT-e), além de outros módulos (e-Social e e-Financeira...).



(SANASA / 2019) O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é composto de inúmeros módulos, cada um com uma finalidade específica. Considere as informações da tabela abaixo.

Módulos	Definições e Finalidades
1. CT-e	**I.** Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, presta informações ao fisco sobre retenções, serviços prestados e tomados por empresas, enquadrados nos mais diversos regimes tributários. Abrange retenções ou contribuições previdenciárias que não se relacionam com a folha de pagamento.
2. ECD	**II.** Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Por meio desse sistema, os empregadores comunicam ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.
3. ECF	**III.** Conhecimento de Transporte eletrônico tem a finalidade de documentar uma prestação de serviços de transporte. Utilizado também no transporte dutoviário e nos transportes multimodais.
4. EFD – Contribuições	**IV.** Arquivo digital utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo. Contempla também a escrituração digital da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
5. EFD – Reinf	**V.** Escrituração Contábil Fiscal e substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
6. e-Social	**VI.** Escrituração Contábil que tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo. Isto é, tem a obrigação de transmitir em versão digital os livros contábeis das empresas.

A relação correta entre cada um dos módulos do SPED com sua definição é:

a) 1-II, 2-VI, 3-V, 4-IV, 5-I, 6-III.

b) 1-III, 2-V, 3-IV, 4-II, 5-I, 6- VI.

c) 1-III, 2-VI, 3-V, 4-IV, 5-I, 6-II.

d) 1-III, 2-VI, 3-I, 4-IV, 5-II, 6-V.

e) 1-IV, 2-VI, 3-V, 4-III, 5-I, 6-II.

Comentários:

Questão exige conhecimento básico dos módulos do Sped.

Como acabamos de apresentar os módulos, a questão serve apenas para ilustrar como esse conhecimento pode exigido.

A ordem correta é a que se apresenta na **letra C**, nosso **gabarito**.

DECRETO Nº 6.022 / 2007

Vamos analisar cada artigo do Decreto, fazendo os apontamentos e explicações necessários.



Art. 1º Fica instituído o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

Art. 2º O Sped é instrumento que unifica as atividades de **recepção**, **validação**, **armazenamento** e **autenticação** de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, **inclusive imunes ou isentas**, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

§ 1º Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma eletrônica, observado o disposto na MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

§ 2º O disposto no caput **não dispensa** o empresário e as pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, de manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos previstos na legislação aplicável.

O Art. 2º, importantíssimo para nosso estudo, apresenta a definição do Sped. Trata-se de instrumento de unifica as atividades de **recepção**, **validação**, **armazenamento** e **autenticação** (*mnemônico* ***V.A.A.R.***) de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, **inclusive imunes ou isentas**, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

Percebe-se, portanto, que o Sistema unifica diversas atividades relacionadas ao cumprimento de obrigações acessórias (escrituração de livros e documentos contábeis e fiscais) dos empresários e pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas (lembre-se que, em regra, a dispensa em relação ao cumprimento da obrigação principal não dispensa o cumprimento da obrigação acessória), tudo isso em um fluxo único (repete-se a ideia de unidade, antes empregada na expressão "unifica") e computadorizado de informações.



02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

(EBSERH / 2014) O instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações, denomina-se

a) sistema maquinizado.

b) sistema mecanizado.

c) sistema manual.

d) sistema misto.

e) sistema público de escrituração digital.

Comentários:

Questão apresenta a definição de Sped prevista no Art. 2º do Decreto.

Gabarito, portanto, **letra E**.

Seguindo...



Art. 3º São usuários do Sped:

I - a **Secretaria da Receita Federal** do Ministério da Fazenda;

II - as **administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita Federal; e

III - os **órgãos e as entidades** da administração pública federal direta e indireta que tenham **atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização dos empresários e das pessoas jurídicas**, inclusive imunes ou isentas.

§ 1º Os usuários de que trata o caput, no âmbito de suas respectivas competências, deverão estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentação dos livros e documentos, por eles exigidos, por intermédio do Sped.

§ 2º Os atos administrativos expedidos em observância ao disposto no § 1º deverão ser implementados no Sped concomitantemente com a entrada em vigor desses atos.

§ 3º O disposto no § 1º **não exclui** a competência dos usuários ali mencionados de exigir, a qualquer tempo, informações adicionais necessárias ao desempenho de suas atribuições.

Primeiro ponto que chama nossa atenção é que os usuários do Sped estão todos do lado do Estado (e não dos contribuintes). Os empresários e pessoas jurídicas que prestam informações, portanto, não podem ser consideradas usuários do Sistema. Como veremos no próximo artigo, as empresas até podem receber acesso às informações que estejam armazenadas no Sped e que tenham sido transmitidas por elas próprias.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Em segundo lugar observem que, além da Secretaria da Receita Federal (que é responsável por administrar o Sistema), os fiscos estaduais e municipais também são usuários, desde que tenham celebrado convênio com a RFB (essa necessidade de convênio é regularmente explorada em provas).

Completam a lista dos usuários os órgãos e entidades ligados à regulação, normatização e controle da atividade empresarial, como é o caso do Banco Central do Brasil (BCB), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), dentre outros.



(SEFAZ RR / 2021) De acordo com o decreto que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), as administrações tributárias dos estados

a) não são usuárias do SPED, mas podem ter acesso às informações nele armazenadas, via solicitação, por escrito, encaminhada à Secretaria da Receita Federal.

b) são usuárias do SPED e podem usufruir do direito de acesso irrestrito às informações nele armazenadas, independentemente de qualquer condição específica.

c) são usuárias do SPED, mas seu acesso às informações nele armazenadas somente será irrestrito se celebrarem convênio com a Secretaria da Receita Federal.

d) são usuárias do SPED, mas precisam da celebração de convênio com a Secretaria da Receita Federal para terem acesso a informações nele armazenadas, acesso esse que estará sujeito a algumas restrições.

e) são usuárias do SPED, mas somente podem ter acesso às informações nele armazenadas se obtiverem autorização do Ministério da Economia para tal finalidade, acesso esse que estará sujeito a algumas restrições.

Comentários:

Como vimos, os fiscos estaduais (administrações tributárias estaduais) são usuários do Sped, desde que celebrem convênio com a RFB. Como veremos adiante, o acesso às informações pelos usuários do Sped ocorre no limite das competências de cada um, cabendo ainda observar a legislação referente aos sigilos comercial, fiscal e bancário. Portanto, não se trata de um acesso irrestrito.

Gabarito, portanto, **letra D**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Segue o Decreto...



Art. 4º O **acesso às informações** armazenadas no Sped **deverá** ser **compartilhado com seus usuários**, no limite de suas respectivas competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos comercial, fiscal e bancário.

Parágrafo único. O acesso previsto no caput também será possível aos empresários e às pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, em relação às informações por eles transmitidas ao Sped.

Os usuários devem, portanto, compartilhar as informações armazenadas no Sistema, dentro do limite de suas respectivas competências. Por exemplo, a Receita Federal pode compartilhar com uma unidade da federação informações armazenadas que digam respeito à EFD ICMS/IPI. Nesse caso, em função da competência tributária, não há que se compartilhar a informação com uma Prefeitura.

Como dissemos anteriormente, os empresários e pessoas jurídicas podem receber acesso às informações que estejam armazenadas no Sped e que tenham sido transmitidas por eles próprios.



(APEX Brasil / 2022) Conforme o Decreto n.º 6.022/2007, sem prejuízo da observância do disposto na legislação que disciplina os sigilos comercial, fiscal e bancário, o acesso às informações armazenadas no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) deve ser compartilhado com

a) os órgãos e as entidades da administração pública federal indireta com atribuição legal de regular, normatizar, controlar e fiscalizar os empresários e as pessoas jurídicas, observado o limite de suas respectivas competências.

b) o público em geral.

c) as administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, independentemente de celebração de convênio com a Secretaria da Receita Federal.

d) os empresários e as pessoas jurídicas formalmente autorizados pela Secretaria da Receita Federal.

Comentários:

Como vimos, o acesso às informações armazenadas no Sped deverá ser compartilhado com seus usuários, no limite de suas respectivas competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos comercial, fiscal e bancário.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Os órgãos e as entidades da administração pública federal indireta com atribuição legal de regular, normatizar, controlar e fiscalizar os empresários e as pessoas jurídicas, também como vimos, são usuários do Ssistema.

Gabarito, portanto, **letra A**.

Adiante...



Art. 5º O Sped será **administrado pela Secretaria da Receita Federal** com a participação de representantes indicados pelos usuários de que tratam os incisos II e III do art. 3º.

§ 1º Os usuários do Sped, com vistas a atender o disposto no § 2º do art. 3º, e previamente à edição de seus atos administrativos, **deverão** articular-se com a Secretaria da Receita Federal por intermédio de seu representante.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda **poderá** solicitar a participação de representantes dos empresários, das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, e de entidades de âmbito nacional representativas dos profissionais da área contábil, nas atividades relacionadas ao Sped.

A administração do Sped fica a cargo da RFB, porém não de forma centralizada. Veja que está prevista participação dos demais usuários (fiscos estaduais e municipais e órgãos de regulação e controle). A RFB pode contar, ainda, com representantes das empresas (sindicatos, conselhos, etc.) nas atividades relacionadas à administração do Sistema.



(CAERN / 2013) O SPED – Sistema Público de Escrituração Digital será administrado pela (o)

a) Secretaria da Receita Federal.

b) Instituto Nacional do Seguro Social.

c) Conselho Nacional de Contabilidade.

d) Conselho Regional de Contabilidade.

Comentários:

Questão facílima. Acabamos de ver que cabe a Secretaria da Receita Federal do Brasil a administração do Sped.

Gabarito, portanto, **letra A**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Vamos em frente...

LEITURA OBRIGATÓRIA

Art. 6º Compete à Secretaria da Receita Federal:

I - **adotar as medidas** necessárias para viabilizar a implantação e o funcionamento do Sped;

II - **coordenar** as **atividades** relacionadas ao Sped;

III - **compatibilizar** as **necessidades** dos usuários do Sped; e

IV - **estabelecer** a **política** de segurança e de acesso às informações armazenadas no Sped, observado o disposto no art. 4º.

Esse artigo é decoreba "puro". São 4, apenas, as competências da RFB no que diz respeito ao Sped: adotar medidas para o bom funcionamento do Sistema, coordenar atividades relacionadas, compatibilizar as necessidades dos diversos usuários e estabelecer a política de segurança de dados e acesso às informações.

HORA DE PRATICAR!

(Petrobrás / 2010) Em relação ao Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, analise as competências a seguir.

I - Controlar os respectivos registros e os usuários.

II - Adotar medidas para viabilizar o funcionamento.

III - Compatibilizar as necessidades dos usuários.

Compete à Secretaria da Receita Federal, APENAS

a) I.

b) II.

c) III.

d) I e II.

e) II e III.

Comentários:

Adotar medidas para viabilizar a implantação e o funcionamento do Sistema, bem como compatibilizar as necessidades dos usuários são competências da RFB na administração do Sped. Controlar os registros e usuários não é uma competência prevista em norma.

Gabarito, portanto, **letra E**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Para finalizar...

LEITURA OBRIGATÓRIA

Art. 7º O Sped manterá, ainda, funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis.

Art. 8º A Secretaria da **Receita Federal** e os **órgãos** a que se refere o inciso III do art. 3º expedirão, em suas respectivas áreas de atuação, normas complementares ao cumprimento do disposto neste Decreto.

§ 1º As normas de que trata o caput relacionadas a leiautes e prazos de apresentação de informações contábeis serão editadas após consulta e, quando couber, anuência dos usuários do Sped.

§ 2º Em relação às informações de natureza fiscal de interesse comum, os leiautes e prazos de apresentação serão estabelecidos mediante convênio celebrado entre a Secretaria da Receita Federal e os usuários de que trata o inciso II do art. 3°.

O art. 7º prevê que o Sistema mantenha funcionalidades para uso exclusivo dos órgãos de registro (como é o caso das Juntas Comerciais) para as atividades de autenticação de livros mercantis (autenticação esta que era, anteriormente, feita fisicamente nas repartições fiscais).

O Art. 8º trata de formalidades relacionadas à expedição de normas regulamentadoras do Sistema.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

SPED Contábil – Escrituração Contábil Digital (ECD)

A Instrução Normativa RFB 787/2007 (cujo teor já sofreu sucessivas alterações) instituiu a **Escrituração Contábil Digital (ECD)**, estabelecendo sua obrigatoriedade e aprovando o Manual de Orientação do Leiaute para geração de arquivos. Atualmente, quem dispõe sobre a ECD é a **IN RFB 2.003/2021**.

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por **objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo**, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os livros contábeis.

A legislação tributária federal exige que, além do Livro Diário, o contribuinte escriture o Livro Razão. Obriga, também, as pessoas jurídicas não optantes pelo Simples a apresentarem os arquivos eletrônicos que representem a Contabilidade.

A legislação previdenciária federal também exige a apresentação de arquivos que representem a Contabilidade, mas em formato diferente do previsto na legislação fiscal.



SPED Contábil - Principais pontos da Instrução Normativa RFB Nº 2.003/2021:

A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:

I - Diário e seus auxiliares, se houver;

II - Razão e seus auxiliares, se houver; e

III - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem ser **assinados digitalmente**, com certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital.

PESSOAS JURÍDICAS OBRIGADAS A ENTREGAR O SPED CONTÁBIL

Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial.

A obrigação supracitada não se aplica:

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (**Simples Nacional**), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - aos **órgãos públicos**, às autarquias e às fundações públicas;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

III - às **pessoas jurídicas inativas**, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário, as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica;

IV - às **pessoas jurídicas imunes e isentas** que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil;

V - às **pessoas jurídicas** tributadas com base no **lucro presumido** que cumprirem o disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; e

VI - à entidade **Itaipu Binacional**, tendo em vista o disposto no art. XII do Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973.

As exceções a que se referem os incisos I e V não se aplicam à microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha recebido aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 123, de 2006.

A exceção a que se refere o inciso V não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucros ou dividendos sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado, diminuída dos impostos e das contribuições a que estiverem sujeitas.

As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e do Imposto sobre Produtos Industrializados (EFD ICMS/IPI) ficam obrigadas a apresentar o livro Registro de Inventário na ECD, como livro auxiliar.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

ESQUEMATIZANDO **Obrigatoriedade de Entrega:**

Lucro Real	**Todas.**
Lucro Presumido	Não optou pelo livro caixa (*parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995*). **ou** Distribuí parcela de lucros ou dividendos sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante **superior** ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita, independentemente se optou ou não pelo livro caixa.
Imunes/Isentas	Auferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja igual ou maior **R$ 4.800.000,00.**
SCP	Seguem as mesmas regras de obrigatoriedade das empresas do lucro real, presumido e imunes/isentas e entregam a ECD em arquivos separados da sócia ostensiva.
Demais	Entrega facultativa (não há multa por atraso na entrega).

FIQUE ATENTO! **SPED Contábil - Principais pontos da Instrução Normativa RFB Nº 2.003/2021:**

Deverão apresentar a ECD em **livro próprio**:

I - as **Sociedades em Conta de Participação** (SCP), quando enquadradas na condição de obrigatoriedade de apresentação da ECD estabelecida no caput;

II - as **pessoas jurídicas** domiciliadas no País que **mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira** relativos ao recebimento de **exportação**, de que trata o art. 8º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006; e

III - as **Empresas Simples de Crédito** (ESC) de que trata a Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019.

As pessoas jurídicas que não estejam obrigadas a apresentar a ECD **podem apresentá-la de forma facultativa**. Ainda, poderão entregar a ECD de forma facultativa os consórcios de empresas instituídos na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/1976, quando possuírem inscrição própria no CNPJ.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A ECD deve ser gerada por meio do **Programa Gerador de Escrituração (PGE)**, desenvolvido pela **Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)** e disponibilizado na Internet, no endereço <http://sped.rfb.gov.br>.

O PGE dispõe de funcionalidades para criação, edição, importação, validação, assinatura, visualização, transmissão, recuperação do recibo de transmissão, entre outras, a serem utilizadas no processamento da ECD.

A **ECD deve ser transmitida** ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de JUNHO do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração – *prazo alterado pela Instrução Normativa RFB nº 2142, de 26 de maio de 2023*.

O **prazo para entrega** da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração.

A ECD transmitida no prazo previsto no caput será considerada válida **depois de confirmado seu recebimento** pelo Sped.

Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deve ser entregue pela pessoa jurídica extinta, cindida, fusionada, incorporada e incorporadora, observados os seguintes prazos:

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro e maio, a ECD deve ser entregue até o último útil do mês de junho do mesmo ano; ou

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre junho e dezembro, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.



Período da Escrituração	Prazo de Entrega
Situação normal	**Último dia útil** do mês de **junho** do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração.
Situação especial (extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação) ocorrida de **janeiro a maio** do ano da entrega da ECD para situações normais	**Último dia útil** do mês de **junho** do ano-calendário a que se refere a escrituração.
Situação especial (extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação) de **junho a dezembro** do ano da entrega da ECD para situações normais	**Último dia útil** do **mês seguinte** ao do evento.

Os prazos acima foram atualizados pela IN 2142, de 26 de maio de 2023. Antes da atualização, o prazo da situação normal era até o último dia útil do mês de **maio** do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração. Para provas, entendemos que deve prevalecer o prazo atualizado (junho, portanto).

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

SPED Contábil - Principais pontos da Instrução Normativa RFB Nº 2.003/2021:

A ECD transmitida no prazo previsto no caput será considerada válida **depois de confirmado seu recebimento** pelo Sped.

Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deve ser entregue pela pessoa jurídica extinta, cindida, fusionada, incorporada e incorporadora

A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas mercantis e atividades afins subordinadas às normas gerais prescritas será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sped, **dispensada qualquer outra autenticação**.

A autenticação exigível para fins tributários de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio **poderá** ser feita pelo Sped por meio de apresentação da ECD. Nesse caso, a autenticação será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra forma de autenticação.

A **ECD autenticada somente pode ser substituída** caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo.

Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentada ECD substituta, à qual deve ser anexado o **Termo de Verificação para Fins de Substituição**, o qual conterá:

I - a identificação da escrituração substituída;

II - a descrição pormenorizada dos erros;

III - a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrerem de erro já descrito;

IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade; e

V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando estes julgarem necessário.

O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado pelo profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo auditor independente, no caso de demonstrações contábeis auditadas por este.

O profissional da contabilidade que não assina a escrituração poderá manifestar-se no Termo de Verificação para Fins de Substituição, desde que a manifestação se restrinja às modificações nele relatadas.

A **substituição da ECD só poderá ser feita** até o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano-calendário subsequente, sendo consideradas nulas as alterações efetuadas em desacordo com a previsão acima ou com o Termo de Verificação para Fins de Substituição.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A **apresentação dos livros digitais** de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa **supre**:

I - em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001 (*obriga as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária*);

II - a obrigação de escriturar o livro Razão ou as fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro Diário, prevista no art. 14 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991; e

III - a obrigação de transcrever, no livro Diário, o Balancete ou o Balanço de Suspensão ou a Redução do Imposto de que trata o art. 35 da Lei nº 8.981, de 1995.

Os **usuários do Sped** terão acesso às informações relativas à ECD disponíveis no ambiente nacional do Sped, ficando o acesso condicionado à autenticação mediante certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil. Adicionalmente, esse acesso será realizado com observância das seguintes regras:

I - será restrito às informações pertinentes à competência do usuário;

II - o usuário deve guardar, quanto às informações a que tiver acesso, os sigilos comercial, fiscal e bancário de acordo com a legislação respectiva; e

III - será realizado na modalidade integral para cópia do arquivo da escrituração, ou na modalidade parcial para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis.

Para realizar o acesso na modalidade integral, o usuário do Sped deverá ter iniciado procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha por objeto fato a ela relacionado.

O acesso também será permitido à pessoa jurídica em relação às informações por ela transmitidas ao Sped.

Será mantido no ambiente nacional do Sped, pelo prazo de 6 (seis) anos, o registro dos eventos de acesso, que conterá:

I - a identificação do usuário;

II - a identificação da autoridade certificadora emissora do certificado digital;

III - o número de série do certificado digital;

IV - a data e a hora da operação; e

V - a modalidade de acesso realizada.

As informações sobre o acesso à ECD ficarão disponíveis para o seu titular no ambiente nacional do Sped.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A pessoa jurídica que **deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados**, ou que **apresentá-la com incorreções ou omissões**, fica sujeita às multas previstas no art. 12 da Lei nº 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, aplicáveis inclusive aos responsáveis legais.

Essas multas **não se aplicam** à pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD, inclusive à que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização.

Livros abrangidos pelo Sped Contábil

Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no Sped Contábil, em suas diversas formas.

São previstas as seguintes formas de escrituração:

- **G - Diário Geral**;
- **R - Diário com Escrituração Resumida** (vinculado a livro auxiliar);
- **A - Diário Auxiliar**;
- **Z - Razão Auxiliar**;
- **B - Livro de Balancetes Diários e Balanços**;

A escrituração **G (Diário Geral) não pode conviver com nenhuma outra escrituração principal** no mesmo período, ou seja, as escriturações principais (G, R ou B) não podem coexistir.

A escrituração **G não possui livros auxiliares A ou Z**, e, consequentemente, não pode conviver com esses tipos de escrituração.

A escrituração resumida **R pode conviver com os livros auxiliares (A ou Z)**.

O livro de balancetes e balanços diários **B pode conviver com os livros auxiliares (A ou Z)**.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

QUESTÕES COMENTADAS



1. (CESPE – ANSA/CONTABILIDADE - 2026)

A respeito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e da escrituração contábil digital (ECD), julgue o item subsequente.

A validação da ECD é realizada via Programa Validador e Assinador (PVA).

Comentários

A afirmação está correta. A Escrituração Contábil Digital (ECD) é submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA), que realiza, entre outras funções, a validação da escrituração.

A regulamentação da ECD prevê funcionalidades como criação/edição, importação, validação, assinatura, visualização, transmissão ao SPED e consulta da situação da escrituração.

ECD → PVA → validação + assinatura + transmissão ao SPED.

Portanto: "A validação da ECD é realizada via Programa Validador e Assinador (PVA)."

Obs: A fonte normativa mais direta é a antiga IN RFB nº 1.420/2013, art. 4º, inciso III. Ela determinava que a ECD fosse submetida ao Programa Validador e Assinador (PVA) e indicava expressamente a função de validação. Porém, essa IN foi revogada. Atualmente, a ECD é disciplinada pela IN RFB nº 2.003/2021, complementada pelo Manual de Orientação do Leiaute da ECD.

Gabarito: "CERTO".

---

2. (CESPE – ANSA/CONTABILIDADE - 2026)

A respeito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e da escrituração contábil digital (ECD), julgue o item subsequente.

É função do SPED unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas.

Comentários

O item praticamente reproduz a definição legal do SPED prevista no art. 2º do Decreto nº 6.022/2007:

"O Sped é instrumento que unifica as atividades de **recepção, validação, armazenamento e autenticação** de livros e documentos que integram a **escrituração contábil e fiscal** dos

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

empresários e das pessoas jurídicas [...] mediante fluxo único, computadorizado, de informações."

Portanto, há correspondência direta: SPED unifica Recepção + Validação + Armazenamento + Autenticação de livros e documentos da escrituração contábil e fiscal de empresários e pessoas jurídicas.

Assim, a assertiva está correta, ainda que não tenha mencionado "inclusive imunes ou isentas", pois essa omissão não torna falsa a afirmação.

Gabarito: "CERTO".

---

3. (CESPE – ANSA/CONTABILIDADE – 2026)

A respeito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e da escrituração contábil digital (ECD), julgue o item subsequente.

Com a introdução do SPED, a guarda dos livros contábeis e fiscais pelo empresário e pelas pessoas jurídicas tornou-se dispensável.

Comentários

A introdução do SPED não dispensou o empresário nem as pessoas jurídicas da obrigação de guardar e conservar os livros e documentos contábeis e fiscais.

O Decreto nº 6.022/2007, que instituiu o SPED, é expresso nesse sentido. O art. 2º, § 2º, estabelece que:

O disposto no caput **não dispensa o empresário e as pessoas jurídicas [...] de manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos previstos na legislação aplicável**.

Assim, o SPED modernizou a forma de recepção, validação, armazenamento e autenticação dos documentos e livros, mas não eliminou a responsabilidade do contribuinte pela guarda, que deve observar os prazos estabelecidos na legislação.

Gabarito: "ERRADO".

---

4. (CESPE – ANSA/CONTABILIDADE – 2026)

A respeito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e da escrituração contábil digital (ECD), julgue o item subsequente.

Os microempresários e os pequenos empresários são usuários do SPED.

Comentários

O ponto decisivo está no art. 3º do Decreto nº 6.022/2007, que estabelece expressamente quem são os usuários do SPED. São eles:

Art. 3º São usuários do Sped:

I – a Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II – as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante convênio;
III – os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas.

Portanto, **empresários, pessoas jurídicas, microempresários e empresários de pequeno porte não são classificados pelo Decreto como "usuários do SPED"**. Eles podem ser **obrigados a transmitir livros e documentos por meio do SPED**, mas isso não os transforma em "usuários" na acepção técnica do art. 3º.

Gabarito: "ERRADO".

---

5. (CESPE – FUNPRESP-EXE – 2025)

Acerca de retenção tributária e obrigações fiscais acessórias, julgue o item a seguir, considerando a legislação pertinente em vigor.

Os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas devem apresentar a escrituração contábil digital (ECD).

Comentários

De acordo com o art. 3º, § 1º, II, da Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021, a obrigação de apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD) não se aplica aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas. A própria Receita Federal mantém essa exceção expressamente em suas orientações atuais sobre a ECD.

Assim, o item está errado, pois os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas não estão obrigados a apresentar a Escrituração Contábil Digital.

Gabarito: "ERRADO".

6.(CESPE – FUNPRESP-EXE – 2025)

Acerca de retenção tributária e obrigações fiscais acessórias, julgue o item a seguir, considerando a legislação pertinente em vigor.

Se a escrituração contábil digital (ECD) já autenticada de uma empresa deva ser substituída devido a cancelamento, então a empresa deve entregar, em anexo à ECD substituta, o termo de verificação para fins da substituição.

Comentários

A assertiva está de acordo com a disciplina vigente da Escrituração Contábil Digital (ECD).

Segundo a IN RFB nº 2.003/2021, na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentada ECD substituta, à qual deve ser anexado o Termo de Verificação para Fins de Substituição, o qual conterá:

I - a identificação da escrituração substituída;

II - a descrição pormenorizada dos erros;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

III - a identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrerem de erro já descrito;

IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade; e

V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando estes julgarem necessário.

O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado pelo profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo auditor independente, no caso de demonstrações contábeis auditadas por este.

Portanto, ocorrendo a substituição de uma ECD já autenticada, o termo de verificação integra obrigatoriamente a ECD substituta, exatamente como afirma a questão.

Gabarito: "CERTO".

7.(CESPE – STM – 2025)

No que se refere ao plano de contas e aos procedimentos de escrituração, julgue o item que seguem.

São usuárias do Sistema Público de Escrituração Digital todas as entidades comerciais, industriais, prestadoras de serviços e cooperativas, com ou sem fins lucrativos, estabelecidas no território nacional.

Comentários

De acordo com o Decreto nº 6.022/2007, que instituiu o SPED, é fundamental distinguir quem transmite informações pelo SPED de quem é juridicamente considerado "usuário do SPED".

O art. 3º estabelece expressamente:

Art. 3º São usuários do Sped:

I – a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

II – as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita Federal; e

III – os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas.

Portanto, empresas comerciais, industriais, prestadoras de serviços e cooperativas não são, por esse simples fato, "usuárias do SPED" na terminologia do Decreto. Elas podem ser obrigadas a transmitir livros e documentos por meio do SPED, mas isso não as transforma nos "usuários" enumerados no art. 3º.

Inclusive, o próprio Decreto faz essa distinção. O art. 3º, § 1º, determina que os usuários estabelecem a obrigatoriedade, periodicidade e os prazos para apresentação dos livros e documentos pelo SPED.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Dica:

Usuários do SPED → órgãos públicos competentes, especialmente: RFB + administrações tributárias estaduais/DF/municipais conveniadas + determinados órgãos e entidades federais de regulação, controle e fiscalização.

Já os empresários e pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, aparecem como aqueles cujas escriturações contábil e fiscal são processadas pelo sistema e que transmitem informações, não como "usuários" no sentido técnico do art. 3º..

Gabarito: "ERRADO".

---

8. (CESPE – TBG/CONTÁBIL - 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

Utilizando o SPED, o empresário e as pessoas jurídicas, incluídas as imunes ou isentas, ficam dispensados de manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal.

Comentários

A assertiva contraria expressamente o Decreto nº 6.022/2007, que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

O Decreto estabelece que o SPED unifica a recepção, validação, armazenamento e autenticação dos livros e documentos integrantes da escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas.

Entretanto, a utilização do SPED não transfere para o Poder Público a responsabilidade pela guarda dos documentos nem dispensa o contribuinte dessa obrigação.

A escrituração passa a ocorrer em meio eletrônico, mas permanece a obrigação de conservação dos livros e documentos pelo prazo previsto na legislação aplicável.

Dica:

SPED

→ livros/documentos em forma eletrônica

→ recepção, validação, armazenamento e autenticação pelo sistema

→ alcança empresários e pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas

→ NÃO dispensa a guarda e responsabilidade pelos documentos.

Portanto, o erro está justamente em afirmar que ficam "dispensados de manter sob sua guarda e responsabilidade".

Gabarito: "ERRADO"

---

9. (CESPE – TBG/CONTÁBIL - 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

As administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita Federal, têm competência para estabelecer a obrigatoriedade, a periodicidade e os prazos de apresentação do e-Social.

Comentários

A assertiva atribui às administrações tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante convênio com a Receita Federal, uma competência que não lhes pertence em relação ao eSocial.

O eSocial foi instituído pelo Decreto nº 8.373/2014 como instrumento de unificação da prestação de informações relativas às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

O art. 8º do Decreto nº 8.373/2014 estabelece que a regulamentação do eSocial, no âmbito das respectivas competências, cabe aos órgãos e entidades federais participantes, entre eles a Receita Federal do Brasil, INSS, órgãos trabalhistas e Caixa Econômica Federal (FGTS). Além disso, o decreto deixa expresso que o eSocial não implica transferência de atribuições e competências entre os órgãos ou entidades participantes.

Portanto, Estados, DF e Municípios não adquirem, por simples convênio com a Receita Federal, competência para definir obrigatoriedade, periodicidade e prazos do eSocial.

No SPED, o Decreto nº 6.022/2007 prevê participação das administrações tributárias dos Estados, DF e Municípios mediante convênio. Isso não significa que essas administrações possam regulamentar a obrigatoriedade e os prazos do eSocial.

Dica:

SPED: admite participação de Estados, DF e Municípios mediante convênio. **eSocial:** possui disciplina própria, instituída pelo Decreto nº 8.373/2014; não cabe às administrações tributárias estaduais e municipais estabelecer sua obrigatoriedade, periodicidade e prazos mediante convênio com a RFB.

Gabarito: "ERRADO".

---

10. (CESPE – TBG/CONTÁBIL – 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

O SPED manterá funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis, assim, por exemplo, uma empresa comercial que utiliza o SPED não tem de autenticar o livro diário na junta comercial.

Comentários

O item está em conformidade com a legislação do SPED.

O art. 7º do Decreto nº 6.022/2007 estabelece expressamente:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> "O Sped manterá, ainda, funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis."
>
> Além disso, atualmente a ECD (Escrituração Contábil Digital) funciona como meio oficial de autenticação dos livros contábeis. A Receita Federal esclarece que, para as empresas mercantis, a autenticação dos livros que integram a ECD é comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, dispensando qualquer outra autenticação.
>
> Portanto, uma empresa comercial que transmite regularmente seu Livro Diário por meio da ECD não precisa levar esse livro à Junta Comercial para uma autenticação separada.
>
> Dica: *ECD transmitida ao SPED → recibo de entrega → autenticação comprovada → dispensa outra autenticação na Junta Comercial.*

Gabarito: "CERTO".

---

11. (CESPE – TBG/CONTÁBIL - 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

O acesso às informações armazenadas no SPED deverá ser integralmente compartilhado com seus usuários.

Comentários

> A assertiva está em desacordo com o art. 4º do Decreto nº 6.022/2007, que instituiu o SPED:
>
> Art. 4º. O acesso às informações armazenadas no Sped deverá ser compartilhado com seus usuários, no limite de suas respectivas competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos comercial, fiscal e bancário.
>
> Portanto, o problema está na palavra "integralmente".
>
> O compartilhamento não é irrestrito ou integral. Existem duas limitações fundamentais:
>
> limite das respectivas competências de cada usuário do SPED;
>
> respeito aos sigilos comercial, fiscal e bancário.

Gabarito: "ERRADO".

---

12. (CESPE – TBG/CONTÁBIL - 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

Os livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal são emitidos em forma eletrônica e devem ser autenticados eletronicamente.

Comentários

> O item está de acordo com o Decreto nº 6.022/2007:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O art. 2º estabelece que o SPED unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação dos livros e documentos integrantes da escrituração contábil e fiscal. Já o § 1º determina expressamente:

"Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma eletrônica [...]".

Portanto, temos: SPED → livros/documentos eletrônicos → recepção → validação → armazenamento → autenticação.

Além disso, atualmente, no caso da ECD, a autenticação dos livros contábeis digitais é comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo próprio SPED, dispensando outra forma de autenticação.

Gabarito: "CERTO".

---

13. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ DF - 2020)

Ao arquivo digital da EFD ICMS-IPI anexado a processo de fiscalização, não se aplica nenhuma especificação quanto ao leiaute na sua geração, já que se devem respeitar as características de cada empresa.

Comentários

O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido em Ato COTEPE. Esse conhecimento era suficiente para julgar como errado o item (*que diz o contrário, ou seja, que ao arquivo da EFD não se aplica nenhum leiaute*).

É bastante óbvio que os contribuintes devem observar uma padronização, do contrário não seria possível nenhuma espécie de compilação (ou agregação) de dados no ambiente nacional.

Gabarito: "ERRADO"

---

14. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O documento auxiliar da nota fiscal eletrônica modelo 55 representa as operações de venda de mercadorias, em substituição aos modelos 1 e 1A em papel, sendo possível a emissão de códigos diferentes para uma mesma mercadoria, com o registro da nomenclatura no estoque.

Comentários

A assertiva possui dois equívocos. O primeiro se refere ao fato de que não é o DANFE, mas sim a NF-e modelo 55, quem – de fato – substituiu a NF modelo 1 e 1-A. DANFE não é nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e.

O segundo erro é informar que uma mesma mercadoria poderia ter códigos diferentes. A informação está equivocada, tendo em vista que os produtos possuem códigos padronizados, denominados de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).

Gabarito: "ERRADO".

---

15. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos livros registro de entradas e registro de saídas, sendo necessário inventariar apenas as mercadorias de entrada de acordo com o antigo livro registro de inventário existente em papel.

Comentários

Na EFD, devem ser informadas todas as operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços ocorridas. Assim, no caso em análise, no Livro Registro de Inventário deveriam estar contidas as informações de entradas e saídas de estoques. Ainda, o arquivo da EFD substitui diversos livros, como é o caso do Livro Registro de Inventário, motivo pelo qual não há que se falar em seguir o antigo modelo em papel.

Gabarito: "ERRADO".

---

16. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O contribuinte que for obrigado a emitir NF-e será credenciado pela administração tributária da unidade federada a qual estiver jurisdicionado, ainda que não utilize sistema eletrônico de processamento de dados.

Comentários

Por motivos técnicos, os contribuintes que passaram a emitir a NF-e em substituição aos antigos documentos "em papel" precisam estar credenciados nas UF em cujo cadastro de contribuintes estejam inscritos (exemplo: contribuinte inscrito no cadastro de ICMS do Rio de Janeiro deveria se credenciar junto ao Rio de Janeiro).

O SEPD (sistema eletrônico de processamento de dados) foi uma sistemática intermediária entre a emissão de documentos fiscais em papel e sua emissão na forma (exclusivamente) eletrônica. Nesse contexto, o contribuinte que fosse credenciado junto a sua UF de cadastro para emissão da NF-e deveria observar – no que coubesse – as disposições relativas à emissão de documentos fiscais na sistemática do SEPD. É claro que nem todas as disposições relativas ao SEPD se aplicavam ao modelo da nota fiscal eletrônica. Em suma, há casos em que a utilização do SEPD não é necessária para o credenciamento para emissão de NF-e.

O credenciamento necessário para emissão da NF-e nem sempre ficou a critério do próprio contribuinte (ou seja, nem sempre foi voluntário), sendo previsto o credenciamento de ofício (obrigatório), efetuado pela Administração Tributária (o fisco estadual de competência).

Gabarito: "CERTO".

---

17. (FCC – SEFAZ GO - 2026)

Sobre a Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI, integrante do projeto SPED a que se refere o Decreto nº 6.022/2007:

A) O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido pela legislação e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período, exceto as situações de exceção na tributação, tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

B) São sujeitas à informação aquelas relativas às entradas e saídas de mercadorias, contendo quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros e de terceiros de posse do informante.

C) O contribuinte deve gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI única para todos os estabelecimentos (matriz e filiais), devendo esta conter todas as informações referentes aos períodos de apuração do(s) imposto(s).

D) A EFD-ICMS/IPI busca promover a integração dos fiscos estaduais e federal mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins, sendo que as informações municipais devem ser remetidas ao fisco estadual pertinente para tratamento dos dados e posterior remessa.

E) Os arquivos da EFD-ICMS/IPI têm periodicidade anual e devem apresentar informações relativas ao ano anterior ou fração, ainda que as apurações dos impostos (ICMS e IPI) sejam efetuadas em períodos mensais, segundo a legislação de cada imposto.

Comentários

Questão aborda aspectos da **EFD-ICMS/IPI**, integrante do SPED (Decreto n. 6.022/2007). Essencialmente a FCC explora Guia Prático da EFD-ICMS/IPI.

Segundo o Guia Prático da EFD-ICMS/IPI, entre as informações que devem constar da escrituração estão aquelas relativas à quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, inclusive os bens em posse ou pertencentes ao estabelecimento, fora dele em poder de terceiros e os bens de terceiros em posse do informante.

Analisando as alternativas:

A) Errada. O erro está em dizer que as situações de exceção na tributação ficam fora da EFD. É justamente o contrário: isenção, imunidade, não incidência, diferimento e suspensão também devem ser informados no arquivo digital.

B) CORRETA. Reproduz, em essência, uma das categorias de informações abrangidas pela EFD-ICMS/IPI.

C) Errada. A EFD é apresentada por estabelecimento, e não uma única escrituração consolidando matriz e todas as filiais. A lógica da EFD é individualizada por estabelecimento.

D) Errada. A primeira parte descreve adequadamente objetivos gerais do SPED, mas a parte final está errada: não existe essa sistemática geral segundo a qual informações municipais são remetidas ao Fisco estadual para posterior encaminhamento no âmbito da EFD-ICMS/IPI.

E) Errada. A periodicidade da EFD-ICMS/IPI é, como regra, mensal, não anual. O arquivo corresponde ao período de apuração.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Gabarito: "B".

---

18. (FCC / SEFAZ AP – 2022 - Adaptada)

A Nota Fiscal Eletrônica (...) é documento emitido

(A) e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, antes da ocorrência do fato gerador.

(B) eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda e armazenado por esta, de existência apenas digital, antes da ocorrência do fato gerador.

(C) eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda e armazenado por esta, de existência apenas digital, após a ocorrência do fato gerador.

(D) e armazenado eletronicamente por contribuinte, independentemente de credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, após a ocorrência do fato gerador.

(E) e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, acompanhado da impressão da DANF-e que lhe integra a forma, antes da ocorrência do fato gerador.

Comentários

> Como vimos, a NF-e é documento EMITIDO e ARMAZENADO eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida por uma assinatura eletrônica qualificada e pela autorização de uso por parte da administração tributária da unidade federada do contribuinte, ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
>
> Ademais, vimos que o credenciamento é obrigatório para a emissão de NF-e.
>
> Gabarito, portanto, letra A.

Gabarito: "A".

---

19. (FCC / ISS Manaus – 2019)

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo. Sobre isso, considere:

I. A ECD tem obrigação de transmitir, em versão digital, apenas o Livro Diário e seus auxiliares.

II. A ECD tem obrigação de transmitir, em versão digital, os livros: Livro Diário e seus auxiliares, Livro Razão e seus auxiliares, se houver; e Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

III. São obrigadas a fazerem a ECD todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas.

IV. A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

Está correto o que consta APENAS de

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

a) II e IV.

b) III e IV.

c) I, III e IV.

d) I e III.

e) I, II e IV.

Comentários

A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: Diário e seus auxiliares, se houver; Razão e seus auxiliares, se houver; e Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. Pelo exposto, o item I está ERRADO, enquanto o item II está CORRETO.

O item III está errado, uma vez que não se pode dizer que a obrigatoriedade da entrega da ECD abrange todas as pessoas jurídicas isentas e imunes. É que, como vimos, esse obrigatoriedade não se aplica às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000,00.

O item IV estava correto até antes da atualização da IN 2003/2021 promovida pela IN 2142, de 26 de maio de 2023. Atualmente, o prazo é até o último dia útil do mês de JUNHO do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

Gabarito: "A".

---

20. (FCC / ISS Manaus – 2019)

A Escrituração Fiscal Digital, conhecida pela sigla EFD, é

a) um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em meio físico ou digital, desde que, neste caso, seja passível de impressão em meio físico, e cuja identificação seja feita biometricamente.

b) um processo de escrituração de documentos fiscais que, em substituição ao sistema alfanumérico, utiliza códigos hexadecimais criptografados, em programas próprios, para efetuar registros comerciais, fiscais e tributários, bem como prestar as informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

c) um sistema utilizado pelo Fisco da União e pelos Fiscos dos Estados e dos Municípios, para promover a escrituração e apuração de imposto periodicamente devido, cujo lançamento seja feito por homologação, como é o caso do IPI, no âmbito federal, do ICMS, no âmbito estadual e do ISSQN, no âmbito municipal, permitindo, com isso, que o valor do imposto devido seja imediatamente passível de inscrição em Dívida Ativa, utilizando Blockchain em substituição ao lançamento de ofício e, consequentemente, em substituição ao processo administrativo fiscal.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

d) toda escrituração de documento fiscal feita em meio digital, ou com utilização de computadores, em substituição à escrituração feita em meio físico, para apuração do IR federal e do ICMS estadual.

e) um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, que deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

Comentários

A letra E apresenta, *ipsis litteris*, a definição da EFD ICMS/IPI.

A letra A peca ao dizer que a EFD pode ser em meio físico ou digital. Ela é exclusivamente digital. A letra B é absurda! As letras C e D carecem totalmente de previsão normativa.

Gabarito: "E".

---

21. (FGV – ISS RJ – 2023)

O Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) foi instituído para unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. Acerca do Sped, à luz do Decreto nº 6.022/2007, é correto afirmar que:

A) o Sped manterá funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis;

B) as entidades imunes não se submetem ao Sped, mas a sistema próprio de escrituração contábil e fiscal denominado Sistema Público de Escrituração Digital de Entidades Imunes (Sped-Imune);

C) as Secretarias de Fazenda de Municípios com menos de dez mil habitantes ficam dispensadas de celebrar convênios com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para se tornarem usuárias do Sped;

D) a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deve indicar representantes dos empresários, das pessoas jurídicas e de entidades de âmbito nacional representativas dos profissionais da área contábil para participar nas atividades relacionadas ao Sped;

E) a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá, de modo centralizado, estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentação dos livros e documentos a serem exigidos por todos os entes federados, por intermédio do Sped.

Comentários

A questão aborda aspectos gerais sobre o Decreto 6.022/2007. Analisando cada alternativa:

Letra A) CORRETA. Veja:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Art. 7o O Sped manterá, ainda, funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis.

Letra B) ERRADA. Veja:

Art. 2º O Sped é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, ***inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.***

Art. 3o São usuários do Sped:

I - a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

II - as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita Federal; e

*III - os órgãos e as entidades da administração pública federal direta e indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização dos empresários e das pessoas jurídicas****, inclusive imunes ou isentas.***

Letra C) ERRADA. Segundo a letra B, as administrações tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são usuários do Sped, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita Federal.

Letra D) ERRADA. Veja:

Art. 5º § 2º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda ***poderá solicitar a participação de representantes dos empresários****, das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, e de entidades de âmbito nacional representativas dos profissionais da área contábil, nas atividades relacionadas ao Sped.*

Letra E) ERRADA. Veja:

Art. 3º § 1º Os ***usuários de que trata o caput,*** *no âmbito de suas respectivas competências, deverão estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentação dos livros e documentos, por eles exigidos, por intermédio do Sped.*

Gabarito: "A".

---

22. (FGV – CÂMARA DOS DEPUTADOS – 2023)

Com relação ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), considere os itens a seguir:

I. Coordenar as atividades relacionadas ao Sped.

II. Compatibilizar as necessidades dos usuários do Sped.

III. Adotar as medidas necessárias para viabilizar a implantação e o funcionamento do Sped.

De acordo com o Decreto nº 6.022/2007, compete(m) à Secretaria da Receita Federal:

A) I, somente.

B) I e II, somente.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

C) I e III, somente.

D) II e III, somente.

E) I, II e III.

Comentários

A questão aborda aspectos gerais sobre o Decreto 6.022/2007. Analisando cada item:

Item I - CORRETO. Veja:

Art. 6o Compete à Secretaria da Receita Federal:

II - coordenar as atividades relacionadas ao Sped;

Item II - CORRETO. Veja:

Art. 6o Compete à Secretaria da Receita Federal:

III - compatibilizar as necessidades dos usuários do Sped; e

Item III - CORRETO. Veja:

Art. 6o Compete à Secretaria da Receita Federal:

I - adotar as medidas necessárias para viabilizar a implantação e o funcionamento do Sped

Gabarito: "E".

---

23. (FGV / MPE MS – 2013)

Em relação ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED.), analise as afirmativas a seguir.

I. É composto pelos módulos Escrituração Fiscal Digital e Escrituração Contábil Digital.

II. Uma das vantagens de seu uso é a uniformização das informações prestadas às diversas unidades federativas.

III. O SPED trata das obrigações principais dos contribuintes, mas não das obrigações acessórias.

Assinale:

a) se somente a afirmativa I estiver correta.

b) se somente a afirmativa II estiver correta.

c) se somente a afirmativa III estiver correta.

d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentários

O item I foi considerado ERRADO pela banca, uma vez que o Sped não é composto apenas pela EFD e pela ECD. Há diversos outros módulos, como vimos ao longo da aula. Essa é uma posição polêmica da banca, dado que o item não é restritivo (ele não que o Sistema é composto

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

unicamente pela EFD e pela ECD). Nesse contexto, em nossa opinião, seria possível entender como correto o item.

O item II está CORRETO, uma vez que uma das vantagens (ou benefícios) do Sistema é, justamente, a uniformização das informações que o contribuinte presta às diversas unidades federadas.

O item III está totalmente ERRADO. É justamente o contrário, ou seja, o Sped trata das obrigações acessórias, e não das principais.

Gabarito: "B".

---

24. (FGV – SEFAZ RJ / 2010 - Adaptada)

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, julgue as afirmativas a seguir.

I. A NF-e pode ser utilizada em substituição à Nota Fiscal modelo 1 e 1-A, à Nota Fiscal de Venda a Consumidor modelo 2 e à Nota Fiscal do Produtor modelo 4.

II. A validade jurídica da NF-e é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.

Comentários

À época da questão, os incisos III e IV da cláusula primeira do Ajuste SINIEF 7/05 não estavam revogados. Eles previam que a NF-e substituía, além da nota fiscal modelo 1/1A e a nota fiscal do produtor – modelo 4 (*conforme previsão que ainda permanece nos incisos I e II*), a Nota Fiscal de Venda a Consumidor - modelo 2 – e o Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Chamamos sua atenção que a legislação de algumas unidades da federação ainda contém tal previsão.

O item I, portanto, foi considerado como CERTO. Em regra, hoje, considerando a legislação federal, estaria ERRADO.

O item II permanece correto sem nenhuma polêmica. Vejamos o que diz o Ajuste Sinief 7/2005:

*Cláusula primeira **Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e**, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS **em substituição**:*

I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;

II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.

III - REVOGADO

IV - REVOGADO

*§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e - o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja **validade jurídica é garantida por uma assinatura eletrônica qualificada e***

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

> ***pela autorização de uso*** *por parte da administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.*

Gabarito: "Certo/Certo"

---

25. (FGV – SEFAZ RJ / 2008 – Adaptada)

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), julgue os itens a seguir:

I. Além da Nota Fiscal Eletrônica, o remetente deverá emitir o documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, para acobertar o trânsito da mercadoria.

II. Se trata de documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente.

III. A validade jurídica da Nota Fiscal Eletrônica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso pela administração tributária do Estado.

Comentários

> Vimos que o DANFE deve ser emitido, juntamente com a NF-e (porém não a substituindo) para acobertar o trânsito da mercadoria. Isso porque a NF-e é documento de existência unicamente digital, em formato XML, sendo gerada e armazenada eletronicamente.
>
> A validade jurídica da NF-e, por sua vez, é garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso concedida pelo fisco da UF do emitente.

Gabarito: "Certo/ Certo / Certo"

---

26. (CESGRANRIO / PETROBRAS – 2018)

Nos termos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o documento, de existência unicamente digital, emitido e armazenado eletronicamente para documentar as operações comerciais de venda presencial ou para entrega em domicílio de consumidor final, em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente, é a

a) EFD-Reinf

b) MDF-e

c) NF-e

d) NFC-e

e) NFS-e

Comentários

> Enunciado traz o conceito de NFC-e (Modelo 65). Cuidado para não confundir esse conceito com o da NF-e (Modelo 55).
>
> Como vimos, a **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, no campo de incidência do ICMS, cuja

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

validade jurídica é garantida por duas condições necessárias: a assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

A **Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e** – é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.

A diferença entre os conceitos está na parte final. Vejam que a NFC-e é destinada a documentar operações comerciais de venda presencial ou entrega em domicílio, apenas em operações internas e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.

Gabarito, portanto, é a **letra D**. Vamos analisar as demais assertivas:

Letra A: A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Letra B: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador.

Letra E: A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em Ambiente Nacional pela RFB, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.

Gabarito: "D".

---

27. (CESGRANRIO / LIQUIGÁS – 2018)

Os livros fiscais físicos de Registro de Entradas, Registro de Saída e Registro de Inventário foram substituídos, no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), pela(o)

a) Conhecimento de Transporte Eletrônico

b) Controle Fiscal Contábil de Transição

c) e.Lalur

d) Escrituração Contábil Digital

e) Escrituração Fiscal Digital

Comentários

Como vimos, a escrituração prevista na forma da EFD-ICMS/IPI substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros:

I - **Livro Registro de Entradas**;

II - **Livro Registro de Saídas**;

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

III - **Livro Registro de Inventário**;

IV - Livro Registro de Apuração do IPI;

V - Livro Registro de Apuração do ICMS;

VI - documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP;

VII - Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque.

Gabarito: "E".

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

LISTA DE QUESTÕES

1. (CESPE – ANSA/CONTABILIDADE - 2026)

A respeito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e da escrituração contábil digital (ECD), julgue o item subsequente.

A validação da ECD é realizada via Programa Validador e Assinador (PVA).

---

2. (CESPE – ANSA/CONTABILIDADE - 2026)

A respeito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e da escrituração contábil digital (ECD), julgue o item subsequente.

É função do SPED unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas.

---

3. (CESPE – ANSA/CONTABILIDADE – 2026)

A respeito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e da escrituração contábil digital (ECD), julgue o item subsequente.

Com a introdução do SPED, a guarda dos livros contábeis e fiscais pelo empresário e pelas pessoas jurídicas tornou-se dispensável.

---

4. (CESPE – ANSA/CONTABILIDADE – 2026)

A respeito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e da escrituração contábil digital (ECD), julgue o item subsequente.

Os microempresários e os pequenos empresários são usuários do SPED.

---

5. (CESPE – FUNPRESP-EXE – 2025)

Acerca de retenção tributária e obrigações fiscais acessórias, julgue o item a seguir, considerando a legislação pertinente em vigor.

Os órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas devem apresentar a escrituração contábil digital (ECD).

---

6. (CESPE – FUNPRESP-EXE – 2025)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Acerca de retenção tributária e obrigações fiscais acessórias, julgue o item a seguir, considerando a legislação pertinente em vigor.

Se a escrituração contábil digital (ECD) já autenticada de uma empresa deva ser substituída devido a cancelamento, então a empresa deve entregar, em anexo à ECD substituta, o termo de verificação para fins da substituição.

---

7. (CESPE – STM – 2025)

No que se refere ao plano de contas e aos procedimentos de escrituração, julgue o item que seguem.

São usuárias do Sistema Público de Escrituração Digital todas as entidades comerciais, industriais, prestadoras de serviços e cooperativas, com ou sem fins lucrativos, estabelecidas no território nacional.

---

8. (CESPE – TBG/CONTÁBIL - 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

Utilizando o SPED, o empresário e as pessoas jurídicas, incluídas as imunes ou isentas, ficam dispensados de manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal.

---

9. (CESPE – TBG/CONTÁBIL - 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

As administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante convênio celebrado com a Secretaria da Receita Federal, têm competência para estabelecer a obrigatoriedade, a periodicidade e os prazos de apresentação do e-Social.

---

10. (CESPE – TBG/CONTÁBIL – 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

O SPED manterá funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis, assim, por exemplo, uma empresa comercial que utiliza o SPED não tem de autenticar o livro diário na junta comercial.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

11. (CESPE – TBG/CONTÁBIL - 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

O acesso às informações armazenadas no SPED deverá ser integralmente compartilhado com seus usuários.

---

12. (CESPE – TBG/CONTÁBIL - 2023)

Com base na legislação pertinente ao sistema público de escrituração digital (SPED), julgue o item a seguir.

Os livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal são emitidos em forma eletrônica e devem ser autenticados eletronicamente.

---

13. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ DF - 2020)

Ao arquivo digital da EFD ICMS-IPI anexado a processo de fiscalização, não se aplica nenhuma especificação quanto ao leiaute na sua geração, já que se devem respeitar as características de cada empresa.

---

14. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O documento auxiliar da nota fiscal eletrônica modelo 55 representa as operações de venda de mercadorias, em substituição aos modelos 1 e 1A em papel, sendo possível a emissão de códigos diferentes para uma mesma mercadoria, com o registro da nomenclatura no estoque.

---

15. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O contribuinte deverá utilizar a EFD para efetuar a escrituração dos livros registro de entradas e registro de saídas, sendo necessário inventariar apenas as mercadorias de entrada de acordo com o antigo livro registro de inventário existente em papel.

---

16. (CESPE – AUDITOR FISCAL – SEFAZ AL - 2020)

O contribuinte que for obrigado a emitir NF-e será credenciado pela administração tributária da unidade federada a qual estiver jurisdicionado, ainda que não utilize sistema eletrônico de processamento de dados.

---

17. (FCC – SEFAZ GO - 2026)

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Sobre a Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI, integrante do projeto SPED a que se refere o Decreto nº 6.022/2007:

A) O arquivo digital da EFD-ICMS/IPI será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do leiaute definido pela legislação e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período, exceto as situações de exceção na tributação, tais como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão.

B) São sujeitas à informação aquelas relativas às entradas e saídas de mercadorias, contendo quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros e de terceiros de posse do informante.

C) O contribuinte deve gerar e manter uma EFD-ICMS/IPI única para todos os estabelecimentos (matriz e filiais), devendo esta conter todas as informações referentes aos períodos de apuração do(s) imposto(s).

D) A EFD-ICMS/IPI busca promover a integração dos fiscos estaduais e federal mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins, sendo que as informações municipais devem ser remetidas ao fisco estadual pertinente para tratamento dos dados e posterior remessa.

E) Os arquivos da EFD-ICMS/IPI têm periodicidade anual e devem apresentar informações relativas ao ano anterior ou fração, ainda que as apurações dos impostos (ICMS e IPI) sejam efetuadas em períodos mensais, segundo a legislação de cada imposto.

---

18. (FCC / SEFAZ AP – 2022 - Adaptada)

A Nota Fiscal Eletrônica (...) é documento emitido

(A) e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, antes da ocorrência do fato gerador.

(B) eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda e armazenado por esta, de existência apenas digital, antes da ocorrência do fato gerador.

(C) eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda e armazenado por esta, de existência apenas digital, após a ocorrência do fato gerador.

(D) e armazenado eletronicamente por contribuinte, independentemente de credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, após a ocorrência do fato gerador.

(E) e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, acompanhado da impressão da DANF-e que lhe integra a forma, antes da ocorrência do fato gerador.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

20. (FCC / ISS Manaus – 2019)

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo. Sobre isso, considere:

I. A ECD tem obrigação de transmitir, em versão digital, apenas o Livro Diário e seus auxiliares.

II. A ECD tem obrigação de transmitir, em versão digital, os livros: Livro Diário e seus auxiliares, Livro Razão e seus auxiliares, se houver; e Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

III. São obrigadas a fazerem a ECD todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas.

IV. A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.

Está correto o que consta APENAS de

a) II e IV.

b) III e IV.

c) I, III e IV.

d) I e III.

e) I, II e IV.

---

20. (FCC / ISS Manaus – 2019)

A Escrituração Fiscal Digital, conhecida pela sigla EFD, é

a) um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em meio físico ou digital, desde que, neste caso, seja passível de impressão em meio físico, e cuja identificação seja feita biometricamente.

b) um processo de escrituração de documentos fiscais que, em substituição ao sistema alfanumérico, utiliza códigos hexadecimais criptografados, em programas próprios, para efetuar registros comerciais, fiscais e tributários, bem como prestar as informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

c) um sistema utilizado pelo Fisco da União e pelos Fiscos dos Estados e dos Municípios, para promover a escrituração e apuração de imposto periodicamente devido, cujo lançamento seja feito por homologação, como é o caso do IPI, no âmbito federal, do ICMS, no âmbito estadual e do ISSQN, no âmbito municipal, permitindo, com isso, que o valor do imposto devido seja imediatamente passível de inscrição em Dívida Ativa, utilizando Blockchain em substituição ao lançamento de ofício e, consequentemente, em substituição ao processo administrativo fiscal.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

d) toda escrituração de documento fiscal feita em meio digital, ou com utilização de computadores, em substituição à escrituração feita em meio físico, para apuração do IR federal e do ICMS estadual.

e) um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, que deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

---

21. (FGV – ISS RJ – 2023)

O Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) foi instituído para unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações. Acerca do Sped, à luz do Decreto nº 6.022/2007, é correto afirmar que:

A) o Sped manterá funcionalidades de uso exclusivo dos órgãos de registro para as atividades de autenticação de livros mercantis;

B) as entidades imunes não se submetem ao Sped, mas a sistema próprio de escrituração contábil e fiscal denominado Sistema Público de Escrituração Digital de Entidades Imunes (Sped-Imune);

C) as Secretarias de Fazenda de Municípios com menos de dez mil habitantes ficam dispensadas de celebrar convênios com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para se tornarem usuárias do Sped;

D) a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deve indicar representantes dos empresários, das pessoas jurídicas e de entidades de âmbito nacional representativas dos profissionais da área contábil para participar nas atividades relacionadas ao Sped;
E) a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá, de modo centralizado, estabelecer a obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentação dos livros e documentos a serem exigidos por todos os entes federados, por intermédio do Sped.

---

22. (FGV – CÂMARA DOS DEPUTADOS – 2023)

Com relação ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), considere os itens a seguir:

I. Coordenar as atividades relacionadas ao Sped.

II. Compatibilizar as necessidades dos usuários do Sped.

III. Adotar as medidas necessárias para viabilizar a implantação e o funcionamento do Sped.

De acordo com o Decreto nº 6.022/2007, compete(m) à Secretaria da Receita Federal:

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

A) I, somente.

B) I e II, somente.

C) I e III, somente.

D) II e III, somente.

E) I, II e III.

---

23. (FGV / MPE MS – 2013)

Em relação ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED.), analise as afirmativas a seguir.

I. É composto pelos módulos Escrituração Fiscal Digital e Escrituração Contábil Digital.

II. Uma das vantagens de seu uso é a uniformização das informações prestadas às diversas unidades federativas.

III. O SPED trata das obrigações principais dos contribuintes, mas não das obrigações acessórias.

Assinale:

a) se somente a afirmativa I estiver correta.

b) se somente a afirmativa II estiver correta.

c) se somente a afirmativa III estiver correta.

d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

---

24. (FGV – SEFAZ RJ / 2010 - Adaptada)

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, julgue as afirmativas a seguir.

I. A NF-e pode ser utilizada em substituição à Nota Fiscal modelo 1 e 1-A, à Nota Fiscal de Venda a Consumidor modelo 2 e à Nota Fiscal do Produtor modelo 4.

II. A validade jurídica da NF-e é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.

---

25. (FGV – SEFAZ RJ / 2008 – Adaptada)

Com relação à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), julgue os itens a seguir:

I. Além da Nota Fiscal Eletrônica, o remetente deverá emitir o documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, para acobertar o trânsito da mercadoria.

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

II. Se trata de documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente.

III. A validade jurídica da Nota Fiscal Eletrônica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela autorização de uso pela administração tributária do Estado.

---

26. (CESGRANRIO / PETROBRAS – 2018)

Nos termos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o documento, de existência unicamente digital, emitido e armazenado eletronicamente para documentar as operações comerciais de venda presencial ou para entrega em domicílio de consumidor final, em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente, é a

a) EFD-Reinf

b) MDF-e

c) NF-e

d) NFC-e

e) NFS-e

---

27. (CESGRANRIO / LIQUIGÁS – 2018)

Os livros fiscais físicos de Registro de Entradas, Registro de Saída e Registro de Inventário foram substituídos, no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), pela(o)

a) Conhecimento de Transporte Eletrônico

b) Controle Fiscal Contábil de Transição

c) e.Lalur

d) Escrituração Contábil Digital

e) Escrituração Fiscal Digital

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

GABARITO



1. CERTO
2. CERTO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. CERTO
7. ERRADO
8. ERRADO
9. ERRADO
10. CERTO
11. ERRADO
12. CERTO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. ERRADO
16. CERTO
17. B
18. A
19. A
20. E
21. A
22. E
23. B
24. CERTO/CERTO
25. CERTO/CERTO/CERTO
26. D
27. E

RESPOSTAS DAS QUESTÕES SUBJETIVAS

1) O que é SPED?

Resposta: é o instrumento que **unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias**, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

2) Quais os objetivos do SPED?

Resposta: O **SPED** tem como **objetivos**, entre outros:

- **Promover a integração dos fiscos,** mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais.
- **Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes,** com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores.
- **Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários,** com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

3) Como é composto o SPED?

Resposta: o SPED é composto pela **Escrituração Contábil** (ECD e ECF), **Escrituração Fiscal Digital** (EFD ICMS/IPI, EFD Contribuições e EFD Reinf), **documentos fiscais eletrônicos** (NF-e, NFS-e, MDF-e, NFC-e, CT-e), além de outros módulos (e-Social e e-Financeira etc.).

4) Qual o objetivo da Escrituração Contábil Digital (ECD)?

Resposta: A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por **objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo**, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os livros contábeis.

5) Quais livros compõem a ECD??

Resposta: ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:

I - Livro Diário e seus auxiliares, se houver;

II - Livro Razão e seus auxiliares, se houver; e

III - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

6) Quais são as empresas obrigadas a entregar a ECD?

02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

Resposta: deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial.

A obrigação supracitada não se aplica:

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas;

III - às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário, as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica;

IV - às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil;

V - às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que cumprirem o disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; e

VI - à entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no art. XII do Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973.

7) Qual o prazo de entrega da ECD?

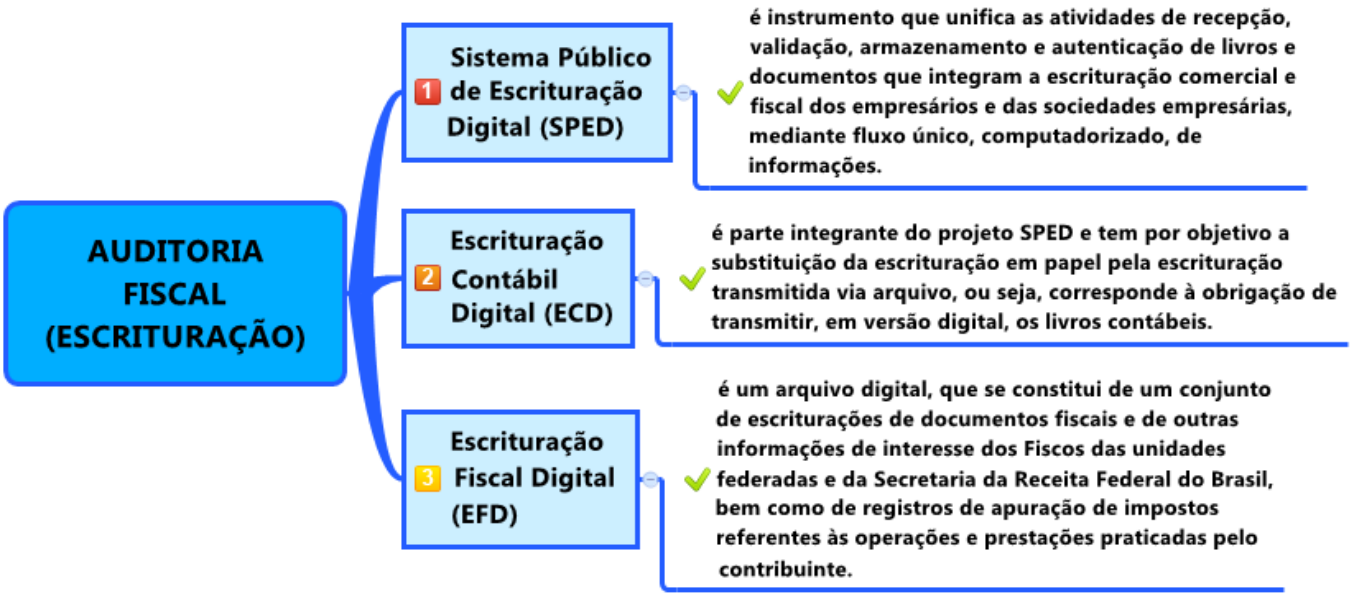
Resposta: A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração.

O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração.

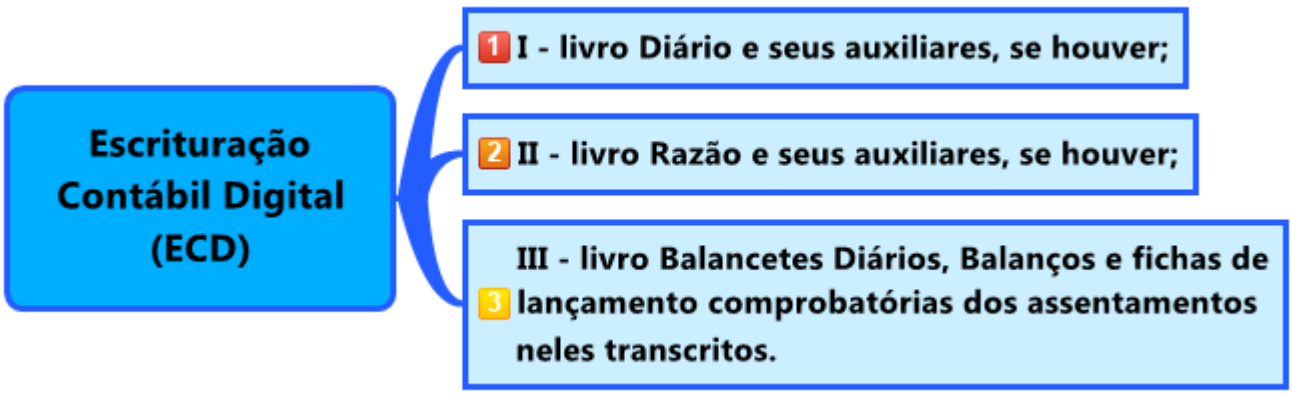
02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

RESUMO EM MAPAS E ESQUEMAS

1.



2.



02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

3.

Obrigatoriedade de Entrega da ECD:

Lucro Real	**Todas.**
Lucro Presumido	Não optou pelo livro caixa (*parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995*). **ou** Distribuí parcela de lucros ou dividendos sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante **superior** ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita, independentemente se optou ou não pelo livro caixa.
Imunes/Isentas	Auferiu receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja igual ou maior **R$ 4.800.000,00.**
SCP	Seguem as mesmas regras de obrigatoriedade das empresas do lucro real, presumido e imunes/isentas e entregam a ECD em arquivos separados da sócia ostensiva.
Demais	Entrega facultativa (não há multa por atraso na entrega).

4.



02648216103 - HENRIQUE AMORIM BARRETO

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.